

ORDENANZA N° 022/2024 J.M.

POR LA QUE SE ACEPTA EL VETO PARCIAL OPUESTO POR EL INTENDENTE MUNICIPAL A LA ORDENANZA N° 017/2024 J.M., “POR EL CUAL SE CREA EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMAS DE APLICACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE”.-

Ciudad del Este, 30 de julio de 2024.-

VISTO: El mensaje N° 232/I.M. que contiene la Resolución N° 6805 I.M. “POR LA CUAL SE OPONE VETO PARCIAL A LA ORDENANZA N° 017/2024 J.M. SANCIONADA POR LA JUNTA MUNICIPAL “POR EL CUAL SE CREA EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMAS DE APLICACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE”, para estudio y consideración del legislativo comunal, y

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 42 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, el Intendente Municipal posee la facultad de vetar parcial o totalmente una Ordenanza o Resolución, debiendo expresar los fundamentos de sus objeciones a la Junta Municipal. Esta disposición le otorga al Intendente el derecho y la responsabilidad de garantizar que las ordenanzas promulgadas se ajusten a la normativa vigente y a los intereses del municipio.

Que, de acuerdo con el Artículo 51 de la misma ley, que establece los deberes y atribuciones del Intendente Municipal, el inciso B) dispone que el Intendente debe promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas, reglamentarlas o, en su caso, vetarlas. Esto implica que el Intendente tiene la autoridad para realizar observaciones y vetos cuando considera que una Ordenanza presenta aspectos que requieren modificación para cumplir con los criterios legales y operativos establecidos.

Que, al analizar la Resolución N° 6805 I.M. en relación con la Ordenanza N° 017/2024, se ha observado que el Intendente Municipal ha identificado ciertos puntos en la Ordenanza que necesitan ajustes. En particular, se destaca:

- Punto a) Artículo 3, inciso b), LICENCIA: La necesidad de especificar que la licencia debe ser la vigente y expedida por el Municipio de Ciudad del Este. Este ajuste busca asegurar que los requisitos de licencia estén alineados con la normativa local actualizada.
- Punto b) Artículo 3, inciso f), ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO: La propuesta de suprimir el requisito de los 10 años de antigüedad y sustituirlo por una disposición que establezca que la habilitación del vehículo estará sujeta a una verificación e inspección vehicular previa. Este cambio pretende mejorar la regulación del estado de los vehículos y garantizar su adecuación a los estándares de seguridad y operatividad.

Que, en conformidad con el Artículo 41 de la Ley N° 3966/10, que establece el procedimiento para el tratamiento de vetos, y el Artículo 12, numeral 3, que detalla los procedimientos a seguir, la Intendencia Municipal ha actuado en tiempo y forma al expresar sus objeciones y proponer modificaciones. Este proceso es fundamental para asegurar que las ordenanzas reflejen adecuadamente las necesidades y normativas vigentes del municipio.

En virtud de lo expuesto, se concluye que la Resolución N° 6805 I.M. y las objeciones formuladas por el Intendente Municipal se encuentran dentro del marco legal establecido y son coherentes con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal.

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de julio del año 2024, **Según Acta Nro. 151; por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 022/2024 J.M.

Artículo 1°.- Aceptar el veto parcial interpuesto por el Intendente Municipal Miguel Prieto al Artículo 3° incisos b) y f) de la Ordenanza N° 017/2024 J.M. "POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMAS DE APLICACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE", que queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 3°.-

b) Identificación: Los conductores deberán indefectiblemente contar con la licencia de Conducir vigente.-

f) La habilitación del vehículo será previa Verificación e Inspección Vehicular (I.T.V.).-"

Artículo 2°.- Quedan sustanciadas y firmes las demás disposiciones contenidas en la ordenanza N° 017/2024 J.M.-

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.


CLAUDIO RAMÓN DURANONA M.
Secretario General J.M.




ING. VÍCTOR TORALES
Presidente J.M.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE MUNICIPIO
SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO POR: CAR WEN
FECHA: 05/09/21
HORA: _____ FIRMA: [Signature]